

△△△△공단 상임감사

통보

제 목	점용기간 만료에 따른 후속조치 소홀(부적정 업무처리 자진신고)
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△법 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 공원구역에서
공원사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 공원관리청의
허가(협의)를 받아야 한다.

△△△△△△△△△△는 2022년 행위허가 요청 3건[전주 설치(△△리 △△△△ 등)
/ 이동통신 중계기 점용기간 연장(5차)(△△동 산△△△-△ / 이동통신 중계기
설치(△△동 △△△△-△)] 에 대하여 신청사항을 검토 후 행위허가 알림을 회신
하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△법 제24조제1항에 따라 ‘△△△△을 점용하거나 사용한 자는 점용
또는 사용의 기간이 끝나거나 점용 또는 사용을 그만 둔 때에는 △△△△을 원상

으로 회복'시켜야 한다.

또한 공단 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제4조 및 제5조 규정에 따라 '사무소장은 지역담당자를 지정하여 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하며, 불법행위 적발 및 재발방지 등 행정조치 책임은 자원보전과장, 지역담당자(분소장 포함)에게 있으며, 사무소장은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 불법행위 발생 및 조치대장과 공원운영시스템에 등재한 후 불법행위자에 대한 자진철회 등 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 하여야 한다.

아울러 △△△△△-△△△△호(2017.11.10.) 「허가 및 협의에 관한 사후관리 철저 지시」에 따르면 사무소 자체적으로 허가내용 이행 여부, 미완료된 사업의 기간연장 안내, 완료사업의 사후관리점검표 취합을 실시하는 등 현장관리에 만전을 기하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 행위허가 업무를 추진함에 있어 점용기간이 도래하는 행위허가(협의 포함) 건에 대하여는 점용기간 만료전 기간연장, 또는 자진철회 등 원상회복 조치가 이루어질 수 있도록 민원안내 등의 조치를 취하여야 하며, 점용기간이 만료되었으나 자진철회 등 원상회복 조치가 이루어지지 않는 경우 지역책임자는 적발보고 등의 조치를 취하여야 한다.

[표] 점용기간 만료 및 연장허가 현황

구분	행위명	위치	용도 지구	신청인	사업 내용	점·사용기간 (만료일)	연장허가	
							신청일	허가일
1	전주 설치 (△△리 △△△△ 등)	△△도 △△군 △△ △△리 △△△△ 등 △필지	공원자연 환경지구	△△△△△△ △△△△△	전주 설치 3본	2022.10.12. ~ 2024. 8. 31.	2025. 1. 3.	2025. 1. 15.
2	이동통신 중계기 점용기간 연장(5차) (△△동 산△△△- △)	△△도 △△시 △△동 산△△△-△	공원자연 환경지구	△△△△△(주)	이동통신 중계기 점용기간 연장(5차)	2022.12.29. ~ 2024. 12. 31.	2025. 1. 3.	2025. 1. 24.
3	이동통신 중계기 설치	△△도 △△시 △△동 △△△△-△	공원자연 환경지구	△△△△△(주)	이동통신 중계기 설치	2022.1.10. ~ 2024. 12. 31.	2025. 1. 3.	2025. 1. 24.

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

그러나, 위 [표]의 행위허가 3건의 경우 당초 허가사항의 점용기간이 만료 되었음에도 허가업무담당자 △△직 △급 △△△은 민원인에게 재신청 또는 자진철거 등 원상회복 조치할 수 있도록 안내 등의 적절한 조치를 취하지 않는 등 허가 업무를 소홀히 한 사실이 있으며, 위 [표] “1. 전주설치(△△리 △△△△ 등)”의 경우 당초 점용기간이 2024. 8. 31. 만료되었음에도 지역담당자 △△직 △급 △△△은 점용기간이 만료된 불법시설물에 대하여 2025. 1. 3. 연장신청일 까지 4개월 간 적발보고 등 필요한 조치를 취하지 않고 방치한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한
재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

※ 신분상 주의처분이 요구되나, 부적정 업무처리 자진신고에 따른 감경